

1006464-04.2019.8.26.0084

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Wagner Roby Gidaro

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM.

[...]

XI comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Ademais, como bem explicou o DETRAN, o impedimento para a emissão do CRV decorre da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara da Fazenda Pública

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco A Sala 133 - Jd. Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19) 3756-3628 - E-mail: campinas2faz@tjsp.jus.br

1006464-04.2019.8.26.0084 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1006464-04.2019.8.26.0084

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro

Requerente:

Caroline Corrêa da Silva

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wagner Roby Gidaro

Vistos.

CAROLINE CORRÊA DA SILVA move AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS PELO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face de contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO -DETRAN e PROAUTO ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES alegando, em síntese, ser proprietária do veículo FIAT PALIO FIRE FLEX 2008/2009, cor prata e placas EEP-9448, tendo contratado, com a segunda requerida, o contrato de adesão de seguros gerais. Todavia, aos 28.3.2019, teve o automóvel furtado e acionou a sua seguradora (Associação Protetora de Veículos Automotores PROAUTO), sendo lhe informado que o pagamento da indenização pelo sinistro não seria realizado em razão da autora ter preenchido o Certificado de Registro de Veículo - CRV erroneamente. Ocorre que o corréu DETRAN, lhe informou que a emissão de novo CRV só seria possível mediante a emissão de laudo de vistoria do veículo. Requer, portanto, a concessão de tutela provisória para que o DETRAN emita novo CRV diretamente à segunda requerida. Ao final, pleiteia pela procedência da ação para: (i) determinar ao DETRAN a emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV); (ii) seja a segunda requerida (PROAUTO) condenada a indenizar à autora o valor do veículo sinistrado; (iii) ainda, condenar a segunda requerida-PROAUTO- em indenização por danos morais. O benefício da justiça gratuita foi concedido à autora (fl.34)

Decisão às fls. 41/44 indeferindo a tutela provisória de urgência.

Citado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN-SP ofertou contestação (fls. 55/58) aduzindo, em suma, que o veículo em questão tem em seu registro uma queixa de furto, tendo sido determinado o bloqueio do cadastro pela Polícia, de modo que, havendo o bloqueio do cadastro de um veículo, por furto, não pode haver emissão de um novo CRV. Esclarece-se, por oportuno, que o DETRAN não pode alterar ou levantar um bloqueio determinado pela polícia judiciária. Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê a expedição de CRV para veículos furtados ou roubados. Outrossim, nos termos da Portaria DETRAN n.º 1.218/14, em caso de furto, a expedição de novo CRV é dispensada. Requer, portanto, a improcedência da ação.

Réplica a seguir (fls. 65/67).

Devidamente citada à fl. 91, a corré, ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-PROAUTO, contestou o feito às fls. 92/118 e sustentou que a relação do autor com a contestante em nada se assemelha a uma relação de consumo, ou relação seguradora – segurado, tendo em vista que o vínculo existente entre eles é associativo, sendo os ônus suportados mutuamente tanto pelas duas partes quanto pelos demais associados. Além disso, a requerida, ao exigir o CRV para pagamento da indenização, está cumprindo com os ditames da lei e com o Termo de Adesão assinado pelo autor. Discorrendo sobre a conduta do autor, que teria dado causa ao infortúnio por ter transitado com o documento dentro do veículo e citando legislação e jurisprudência, requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, em caso de entendimento pela existência de danos morais, que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como seja observado o Termo de Adesão e Regulamento para descontar do valor FIPE do veículo, qual seja, R\$ 18.006,00 (dezoito mil e seis reais), as seguintes quantias: a) cota participativa equivalente R\$ 1.350,00, b) valor de duas mensalidades para atender aos fins do contrato (R\$ 238,42) somadas as duas.

Houve réplica (fls. 296/301).

Instadas, as partes se manifestaram acerca da produção de provas e requereram o julgamento antecipado do feito (fls. 306, 307 e certidão de fl. 309).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cabe julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo porque as questões postas nos autos são eminentemente de direito e as teses devem ser comprovadas por documentos. Ademais, as partes demonstraram desinteresse na dilação probatória.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora busca transferir veículo automotor à sua seguradora a fim de obter a indenização correspondente, sustentando que o veículo foi furtado e que preencheu erroneamente o CRV do automóvel, o que lhe tem causado prejuízo financeiro, já que com o registro da ocorrência o órgão de trânsito se recusa a emitir no CRV do veículo.

Pois bem.

De início, impende assinalar que ao negócio jurídico celebrado entre o autor e segunda requerida (PROAUTO) se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois independentemente de sua natureza jurídica (associação sem fins lucrativos), a corré desempenha atividade no mercado de consumo mediante remuneração, enquadrando-se na definição de consumidora, como disposto no art. 3º da legislação de regência. Para justificar a recusa ao pagamento da indenização material, sustentou a correquerida que a parte contrária contribuiu à impossibilidade de apresentação do CRV, na medida em que preencheu o documento de maneira equivocada. Contudo, evidente que esse fato não afasta o direito da autora em ser indenizada no valor do veículo sinistrado, em cumprimento ao contrato firmado entre as partes, mormente porque, dentre as obrigações cabíveis a quem pretende obter a segunda via do CRV, está a vistoria do veículo, providência impossível de ser cumprida pela parte interessada.

Outrossim, conforme exposto pelo primeiro requerido, inexistente na hipótese negativa injustificada por parte do DETRAN/SP na emissão do CRV, em vista do que dispõe o artigo 124 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

"Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

[...]

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM.

[...]

XI comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Ademais, como bem explicou o DETRAN, o impedimento para a emissão do CRV decorre da exigência contida no artigo 124, incisos IV e VII, do Código de Trânsito Brasileiro, pois a existência de bloqueio criminal inserido pela Polícia Civil constitui óbice para a alteração e emissão do documento.

Justamente por conta disso, as seguradoras estão dispensadas de apresentação do CRV para transferência dos veículos salvados.

Com efeito, tendo em vista a ocorrência do furto do veículo (fls.21/22), a autora vem tendo dificuldade no recebimento do pagamento do prêmio pela seguradora.

Sendo assim, nos termos da expressa previsão da Portaria DETRAN/SP n.º 1.218/2014, "Artigo 7º - A companhia seguradora deverá, quando da indenização decorrente de furto ou roubo, comunicar a ocorrência para fins de anotação informativa no cadastro do veículo, ficando dispensada, nesses casos, a expedição de novo CRV, desde que não tenha ocorrido sua localização e entrega pela autoridade competente", o pleito de condenação em reparação de danos materiais merece ser acolhido.

Logo, se num primeiro momento a disposição contratual que estabelece a obrigatoriedade da apresentação do Certificado de Registro do Veículo - CRV, devidamente preenchido em favor da associação, assinado e com o reconhecimento da firma, se afigura adequada para assegurar à autora a possibilidade de minimizar os prejuízos na hipótese de localização do veículo, no caso em apreço, consideradas as suas peculiaridades, essa exigência contratual mostra-se abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, desequilibrando as prestações contratuais. Bem por isso, decreta-se a nulidade da cláusula 22.6 do contrato celebrado entre as partes, por abusividade, com fundamento no art. 51, inciso IV, e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, melhor sorte não socorre à autora no tocante ao pedido de indenização por danos morais.

A negativa ao pagamento da indenização decorreu do cumprimento de disposição contratual, consideradas as circunstâncias em que se deu o "extravio" do documento. Sendo assim, malgrado a argumentação da autora, forçoso reconhecer que o comportamento da correquerida não transbordou o campo do mero aborrecimento e dissabor da vida em sociedade.

Sendo assim, os aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana não estão inseridos na esfera do dano moral, como ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, pág. 78, Malheiros Editores)

De outro giro, analisada a questão sob a ótica do inadimplemento contratual, aplica-se o majoritário posicionamento jurisprudencial que considera cabível a indenização por dano moral somente em situações excepcionais, onde a quebra da expectativa pelo não cumprimento do contrato ultrapassa os limites do tolerável, com graves consequências, hipótese não configurada no caso em apreço.

Eis o citado posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. (...) O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Destarte, julga-se parcialmente procedente a ação e condena-se a correquerida ao pagamento do valor informado na Tabela FIPE da data do fato, conforme cláusula 4º-fl.287, com correção monetária desde a data do evento (março/2019), descontada a cota participativa do associado e eventuais débitos incidentes sobre o veículo, conforme cláusula 4ª (fl. 287) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO:

(i) IMPROCEDENTE a ação movida por CAROLINE CORRÊA DA SILVA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO -DETRAN;

(ii) PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida por CAROLINE CORRÊA DA SILVA contra PROAUTO ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES para, em razão da nulidade da cláusula 22.6 do contrato celebrado entre as partes, condenar a requerida ao pagamento do valor informado na Tabela FIPE à época do evento, com correção monetária desde a data do evento (março/2019), descontada a cota participativa do associado e eventuais débitos incidentes sobre o veículo, conforme cláusula 4ª (fl. 287).

O montante será apurado mediante simples cálculo aritmético e será monetariamente atualizado desde a data da recusa do pagamento pela corrê e acrescido de juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais nos termos do artigo 27 da Lei n.º 12.153/09 c.c. artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

O prazo para interpor RECURSO é de 10 (dez) dias contados da intimação desta sentença, o qual deverá ser apresentado por advogado, com o devido preparo em 48 horas seguintes à interposição, exceto em caso de gratuidade deferida, sob pena de deserção e independentemente de intimação (artigos 41, §2º, e 42, caput e §1º, da Lei 9.099/95). O recolhimento será de acordo com os critérios abaixo estabelecidos e independente de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

O cálculo das custas deve ser realizado nos termos do artigo 698, incisos I a III, das NSCGJ, do art. 4º da lei nº 11.608/2003 e em conformidade com a Lei n.º

9.099/95, e corresponderá ao somatório de: (i) taxa judiciária de ingresso de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 Ufesp; (ii) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; (iii) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do oficial de justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc.).

O recolhimento da taxa judiciária poderá ser feito pela DARE - SP (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Demais Receitas). É possível emitir a guia pela internet, pelo link <https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp>.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Campinas, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA